

Droit : Droit matrimonial et successoral

MODULE DROIT MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL

CONSEILLER-ÈRE FINANCIER-ÈRE DIPLÔMÉ-E IAF

DOCUMENT 1111

mendo  formation financière certifiée

1

Droit matrimonial

2

Régime matrimonial

- **Régime de la participation aux acquêts**
(code civil 196 et suivants)
- **Régime de la communauté des biens**
(code civil 221 et suivants)
- **Régime de la séparation des biens** (code civil 247 et suivants)
- L'ancien régime de **l'union des biens**

© Mendo SA

3

Régime de la participation aux acquêts

4

Régime de la participation aux acquêts

- **Par la loi, à défaut de contrat de mariage**
- **Les masses de fortune:**
 - Biens propres de l'époux
 - Biens propres de l'épouse
 - Acquêts de l'époux
 - Acquêts de l'épouse

© Mendo SA

5

Régime de la participation aux acquêts

- **Les biens propres:**
 - Les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel
 - Les biens qui lui appartiennent au début du régime
 - Les biens qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit
 - Les créances en répartition d'un tort moral
 - Les biens acquis en remploi des biens propres

© Mendo SA

6

Régime de la participation aux acquêts

- **Les acquêts:**

- Le produit de travail
- Les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale
- Les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail
- Les revenus de ses biens propres
- Les biens acquis en remploi de ses acquêts

© Mendo SA

7

Régime de la participation aux acquêts

- **Dissolution en cas de divorce:**

- Droit aux biens propres
- Droit à la moitié des acquêts (à la moitié des bénéfices de l'autre)

© Mendo SA

8

Régime de la participation aux acquêts

- **Dissolution en cas de décès:**
 - Les biens propres vont à la succession
 - La moitié des bénéfices vont à la succession
 - L'époux survivant a droit à l'autre moitié des bénéfices

© Mendo SA

9

Régime de la participation aux acquêts

- **Changements au régime de la participation aux acquêts:**
 - Contrat de mariage obligatoire (acte authentique)
 - Changements des bénéfices

© Mendo SA

10

Régime de la participation aux acquêts

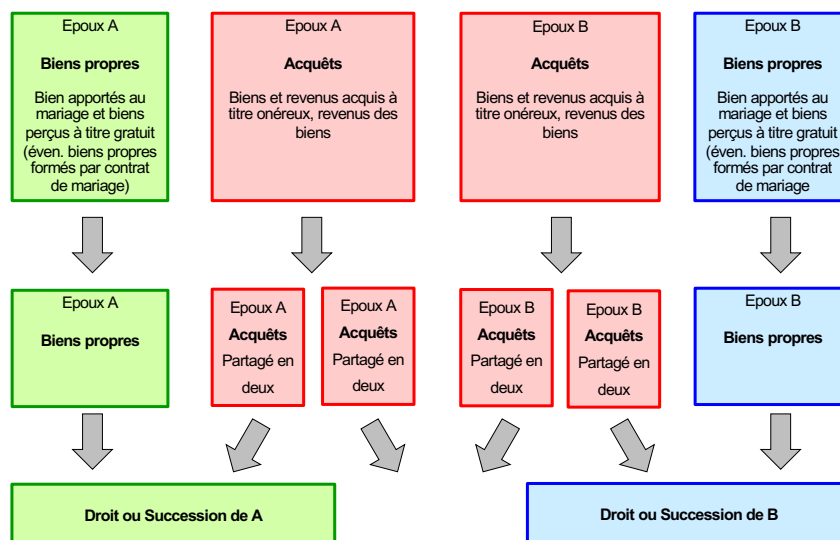
- **Changements au régime de la participation aux acquêts:**

- Conventions que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise fassent partie des biens propres
- Conventions que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts

© Mendo SA

11

Régime de la participation aux acquêts : Succession



© Mendo SA

12

Régime de la communauté des biens

13

Régime de la communauté des biens

- **Décès d'un époux:**
 - Biens propres époux / épouse (effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel)
 - Biens communs

© Mendo SA

14

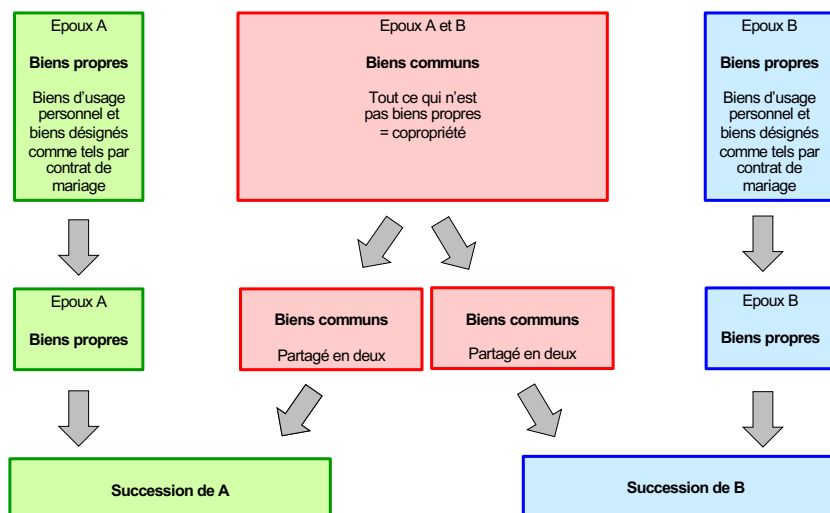
Régime de la communauté des biens

- **Divorce:**
 - Chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts
 - Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux
- **Contrat de mariage**

© Mendo SA

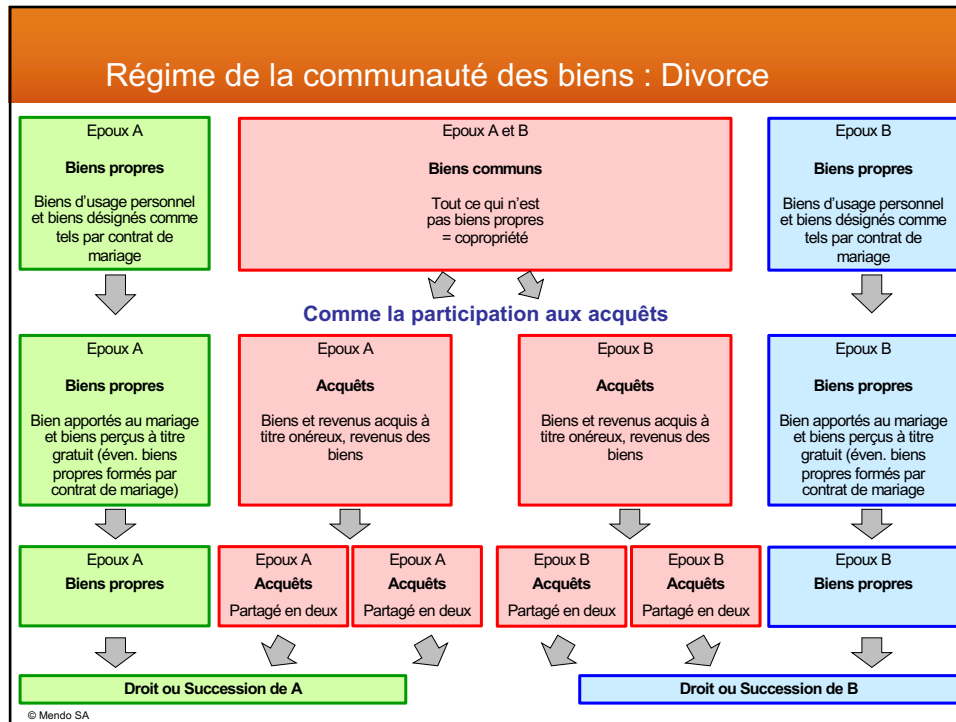
15

Régime de la communauté des biens : Succession



© Mendo SA

16



17

Régime de la séparation des biens

18

Régime de la séparation des biens

- **Biens propres époux/épouse**
- **Soumis de plein droit:**
 - En cas de faillite d'un des époux
 - En cas de séparation des époux

© Mendo SA

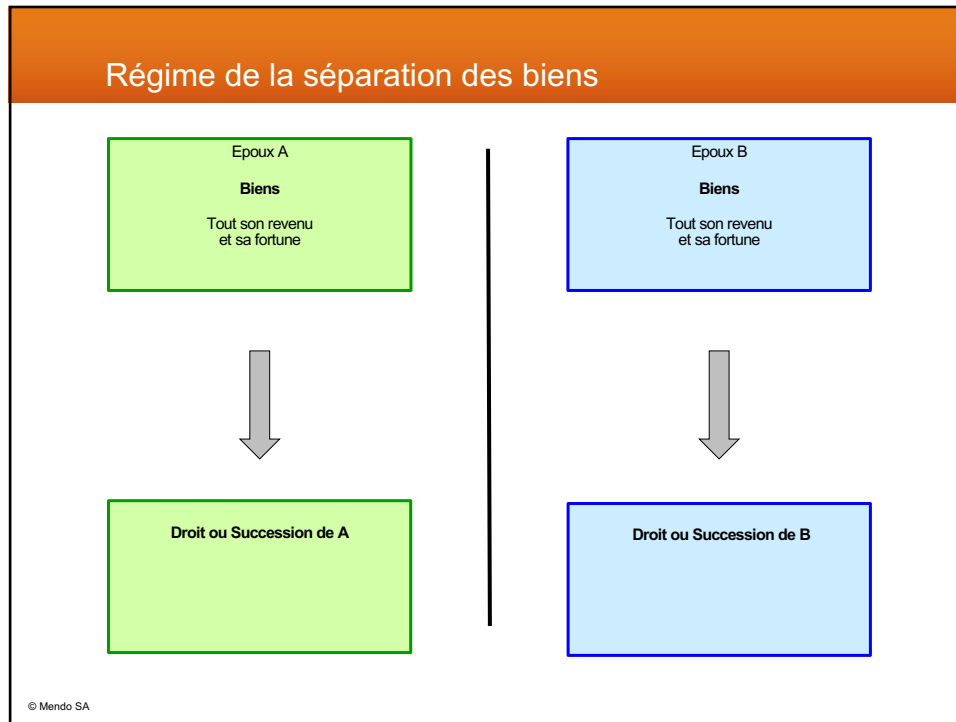
19

Régime de la séparation des biens

- **Prononcé par le juge:**
 - Demande d'un époux
 - Demande de l'autorité de surveillance de la poursuite
 - Demande du représentant légale d'un époux
- **Par contrat de mariage**

© Mendo SA

20



21

Droit des successions

22

Droits des successions

- **Héritiers légaux**
- **La réserve et la quotité disponible**
- **Les dispositions pour cause de mort**
- **Réalisation des dernières volontés**
- **Planification de la succession**
 - En cas de faillite d'un des époux
 - En cas de séparation des époux

© Mendo SA

23

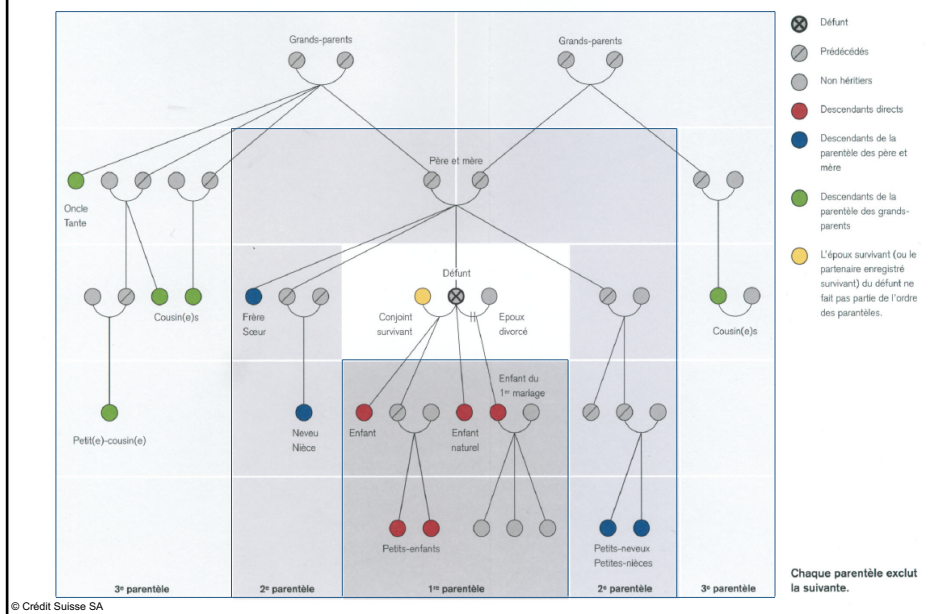
Droits des successions

- **Héritiers légaux**
 - 1re parentèle: les descendants
 - 2e parentèle: les parents (et leurs descendants)
 - 3e parentèle: les grands-parents (et leurs descendants)
 - Situation spéciale du conjoint marié (même position que les descendants)

© Mendo SA

24

Droits des successions : Ordre des parentèles



25

Droits des successions

- **Héritage légal – conjoint marié**
 - Avec descendants = la moitié de la succession
 - Sans descendants, avec 2e parentèle du défunt = trois-quarts de la succession
 - Sans descendants, sans 2e parentèle du défunt = la succession entière

© Mendo SA

26

Droits des successions

- Part réservataire**

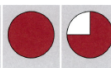
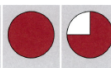
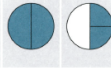
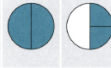
- Descendants trois-quarts de leur succession légale
- Conjoint marié la moitié de leur succession légale
- Parents du défunt moitié de leur succession légale (père = moitié; mère = moitié)
- Plus d'autre réserve

© Mendo SA

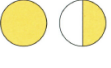
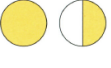
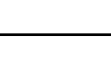
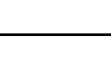
27

Droits des successions : Parts successorales et réserves

I. Défunt non marié

survivant	part successorale 457 ss	dont réserve fraction de part 471	part effective	quotité disponible	part successorale 457 ss	réserves/ quotité disponible
1^{re} parentèle (descendants)						
descendants	$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$		
2^e parentèle (père et mère)						
père	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$		
mère	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
père ou mère seul(e)*	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
* sans frère ni sœur du défunt						
père ou mère	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$		
frères et sœurs	$\frac{1}{2}$	—	—	$\frac{1}{2}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$		
frères et sœurs	$\frac{1}{1}$	—	—	$\frac{1}{1}$		
	$\frac{1}{1}$		—	$\frac{1}{1}$		
3^e parentèle (grands-parents)						
grands-parents, oncles, tantes et descendants	$\frac{1}{1}$	—	—	$\frac{1}{1}$		
	$\frac{1}{1}$		—	$\frac{1}{1}$		

II. Défunt marié

survivant	part successorale 457 ss	dont réserve fraction de part 471	part effective	quotité disponible	part successorale 457 ss	réserves/ quotité disponible
1^{re} parentèle (descendants)						
conjoint survivant*	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$		
descendants	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$		
* possibilité d'usufruit, 473						
2^e parentèle (père et mère)						
conjoint survivant	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$		
père	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$		
mère	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
conjoint survivant	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$		
père ou mère seul(e)*	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
* sans frère ni sœur du défunt						
conjoint survivant	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$		
père ou mère	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$		
frères et sœurs	$\frac{1}{8}$	—	—	$\frac{1}{8}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{7}{16}$	$\frac{9}{16}$		
conjoint survivant	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$		
frères et sœurs	$\frac{1}{4}$	—	—	$\frac{1}{4}$		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$		
3^e parentèle (grands-parents)						
conjoint survivant	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
grands-parents, oncles, tantes et descendants	—	—	—	—		
	$\frac{1}{1}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		

© Crédit Suisse SA

28

Marche à suivre en cas de succession

1. Liquidation du régime matrimonial pour déterminer la masse successorale

Masse successorale
300

2. Ouverture de la succession :

1. Définir la succession légale

Conjoint $\frac{1}{2}$	Enfants $\frac{1}{2}$
150	150

2. Définir les réserves et la quotité disponible

Conjoint $\frac{1}{4}$	Enfants $\frac{3}{8}$	Quotité disponible $\frac{3}{8}$
75	112.5	112.5

© Mendo SA

29

Droits des successions

• Non-respect des réserves

- Action en réduction (code civil 519 art. suivants)
- Cas spécial: assurance vie avec valeur de rachat

© Mendo SA

30

Dispositions pour cause de mort

31

Dispositions pour cause de mort

- **Modes de dispositions**
 - Héritier grevé / Héritier appelé
 - Legs
 - Règles de partage
 - Exécution testamentaire
 - Fondation

© Mendo SA

32

Dispositions pour cause de mort

- **Possibilités**
 - Le testament
 - Le pacte successoral

© Mendo SA

33

Dispositions pour cause de mort

- **Le testament olographe**
 - Écrit à la main de A à Z
 - Structure
 - Renseignements sur le testateur
 - Révocation de testaments plus anciens
 - Institution d'héritier / - de legs / indications de règles de partage
 - Désignation d'un exécuteur testamentaire
 - Lieu, date et signature

© Mendo SA

34

Dispositions pour cause de mort

- **Le testament olographe**
 - Mesure de sécurité
 - Déposition
 - Registre central de testaments

© Mendo SA

35

Dispositions pour cause de mort

- **Autres formes de testaments:**
- **Le testament notarié (authentique)**
 - Établi par un notaire ou un autre officier public (selon la loi cantonale)
 - Signé par le testateur (2 témoins)

© Mendo SA

36

Dispositions pour cause de mort

- **Autres formes de testaments:**
- **Le testament d'urgence**
 - Donné par oral en dernière extrémité
 - En présence d'au minimum deux personnes
 - Décès dans les 14 jours qui suivent

© Mendo SA

37

Dispositions pour cause de mort

- **Le pacte successoral**
 - Contient les dernières volontés du testateur et l'accord des futurs héritiers (qui doivent tous être majeurs)
 - Constatation officielle / 2 témoins
 - Chaque modification demande à nouveau la signature de toutes les parties
 - Possibilité de régler des renonciations d'héritage (non respect des parts réservataires)

© Mendo SA

38

Dispositions pour cause de mort

- **Réalisations des dernières volontés**
 - Inventaire par les autorités
 - Acceptation ou répudiation de la succession
 - Inventaire
 - Liquidation officielle
 - Ouverture du testament
 - Communauté héréditaire et l'exécutaire testamentaire
 - Partage de la succession

© Mendo SA

39

Dispositions pour cause de mort

- **Planification de la succession:**
- **Mesures sous le régime matrimonial**
 - Choix du régime matrimonial
 - Changements du bénéfice (participation aux acquêts)

© Mendo SA

40

Dispositions pour cause de mort

- **Mesures sous le régime matrimonial**
 - Changements du bénéfice (participation aux acquêts) (Art. 216-217 Code Civil)

Art.216

2. Conventionnelle

a. En général

¹ Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.

² Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Art. 217

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoit expressément le contraire.

© Mendo SA

41

Dispositions pour cause de mort

- **Planification de la succession:**
- **Mesures testamentaires**
 - Protection du conjoint
 - Renonciations d'héritages
 - Usufruit et droit d'habitation
 - Donations (donation mixte)
 - Soutien de famille

© Mendo SA

42

Dispositions pour cause de mort

- **Mesures testamentaires**

- Protection du conjoint (Art. 473 Code Civil)

Art. 473

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant

¹ L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.

² Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession.

³ Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.

© Mendo SA